

Nutzungsbedingungen

für die Nutzung der Matching-Plattform durch Arbeitgeber

FKVI – Fachkraft Vermittlung International GmbH & Co. KG

Friedrich-Ebert-Anlage 35–37, 60327 Frankfurt am Main · Stand: 19.06.2026 · Version 1.1

§ 1 Geltungsbereich und Vertragspartner

(1) Diese Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung der elektronischen Matching-Plattform (nachfolgend „Plattform“) der FKVI – Fachkraft Vermittlung International GmbH & Co. KG (nachfolgend „FKVI“) durch registrierte Arbeitgeber und deren benannte Personalverantwortliche (nachfolgend „Nutzer“).

(2) Über die Plattform werden dem Nutzer Profile vermittlungsinteressierter Fachkräfte zum Zweck der Vorauswahl zugänglich gemacht. Hierzu zählen Fachkräfte unterschiedlicher Berufsgruppen, insbesondere aus der Pflege, der Physiotherapie, der Ergotherapie, dem Bereich OTA/ATA sowie Auszubildende. Mit der Registrierung und der Bestätigung dieser Nutzungsbedingungen erkennt der Nutzer deren Geltung an.

§ 2 Registrierung und Freischaltung

(1) Die Registrierung erfolgt über das Registrierungsformular der FKVI. Mit der Registrierung gibt der Nutzer ein Angebot zur Nutzung der Plattform ab.

(2) Ein Anspruch auf Freischaltung besteht nicht. Die FKVI prüft jede Registrierung und schaltet den Zugang erst nach Freigabe frei. Erst nach Freischaltung werden Profile sichtbar.

(3) Der Nutzer ist verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen und seine Zugangsdaten geheim zu halten. Eine Weitergabe der Zugangsdaten an Dritte ist unzulässig.

§ 3 Inhalt der Profile und Art der Daten

(1) Die Profile enthalten insbesondere Angaben zu Qualifikation, Berufserfahrung, Sprachkenntnissen sowie ein Lichtbild und ein kurzes Vorstellungsvideo der Fachkraft.

(2) Dem Nutzer ist bewusst, dass die Fachkraft durch Lichtbild und Video identifizierbar ist und es sich um personenbezogene sowie potenziell biometrische Daten im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (Art. 9 DSGVO) handelt.

§ 4 Vertraulichkeit und zulässige Nutzung

(1) Der Nutzer verpflichtet sich, alle über die Plattform zugänglichen Profilinhalte, Lichtbilder und Videos streng vertraulich zu behandeln. Dem Nutzer ist insbesondere untersagt:

- Profilinhalte, Lichtbilder oder Videos herunterzuladen, zu speichern, auszudrucken oder anderweitig zu vervielfältigen;
- diese an Dritte weiterzugeben, zugänglich zu machen oder zu veröffentlichen;
- die Daten zu anderen Zwecken als der konkreten Vermittlungsentscheidung zu verwenden;
- die Plattform automatisiert auszulesen (Scraping) oder Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen.

(2) Der Nutzer stellt sicher, dass auch die von ihm eingesetzten Personen (z. B. Personalverantwortliche) diese Pflichten einhalten.

§ 5 Datenschutz und Auftragsverarbeitung

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Einklang mit der DSGVO. Soweit der Nutzer beim Zugriff auf die Profile personenbezogene Daten im Auftrag oder im gemeinsamen Interesse mit der FKVI verarbeitet, schließen die Parteien eine gesonderte Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO; diese kann als Anlage zu einem Rahmenvertrag zwischen FKVI und Nutzer geführt werden.

(2) Der Zugriff auf Profile wird erst gewährt, wenn die erforderliche datenschutzrechtliche Vereinbarung vorliegt.

(3) Der Nutzer verarbeitet die Daten ausschließlich zum Zweck der Vermittlungsentscheidung und löscht bzw. entfernt sie, sobald sie hierfür nicht mehr erforderlich sind.

§ 6 Pflichten der FKVI

(1) Die FKVI stellt die Plattform nach dem Stand der Technik bereit und sichert sie durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen (Zugriffskontrolle, verschlüsselte Übertragung, Authentifizierung, Protokollierung).

(2) Ein Anspruch auf ständige Verfügbarkeit der Plattform besteht nicht. Wartungs- und Störungszeiten sind möglich.

§ 7 Sperrung und Kündigung des Zugangs

(1) Die FKVI ist berechtigt, den Zugang des Nutzers bei Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen, insbesondere gegen die Vertraulichkeits- und Datenschutzpflichten nach § 4 und § 5, ganz oder teilweise zu sperren.

(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Nutzungsverhältnisses aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 8 Haftung

(1) Der Nutzer haftet für Schäden, die der FKVI oder den Fachkräften aus einer Verletzung seiner Pflichten aus diesen Nutzungsbedingungen entstehen, nach den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Der Nutzer stellt die FKVI von Ansprüchen Dritter frei, die auf einer von ihm zu vertretenden Verletzung der Vertraulichkeits- oder Datenschutzpflichten beruhen.

§ 9 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen dieser Nutzungsbedingungen bedürfen der Textform. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist, soweit zulässig, Frankfurt am Main.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.